



PUTUSAN
Nomor 1357 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUASLI RAJO INTAN**, bertempat tinggal di Pincuran Baruah Jorong Pincuran Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat,
 2. **IKHSAN IKWAN**, bertempat tinggal di Jembatan Jorong Jambu Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat,
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Syariah Amelia & Partner (Pijar Justitia Law Office), beralamat di Jalan Ks. Tubun Nomor 119, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Koto Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ABDUL MALIK, bertempat tinggal di Jalan Batu Gadang Jorong Jambu Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusri Yance, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Yusri Yance, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Zahrul Sutan Kebesaran, Nomor 44, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah (batu gadang), Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1357 K/Pdt/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya dan Penggugat 2 dan Tergugat adalah Anggota Kaumnya;
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah objek sengketa adalah milik Kaum Penggugat dan penguasaannya oleh Penggugat 2 bukanlah perbuatan melawan hukum karena tanah kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat membuat pengaduan kepada Kepolisian Sektor Kubung terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sertifikat hak milik yang di miliki oleh Tergugat dan termasuk semua surat-surat yang menyangkut objek perkara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1357 K/Pdt/2024



yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam melakukan gugatan ini;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah atas tanah yang terletak terletak di Jalan Lintas Sumatera dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suku Lain dan bukan tanah Suku Para Penggugat;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Suku Lain yang telah dibeli oleh Orangtua H. Tomi Putra yaitu Alm. Bpk. Haji Arwin Aras dan bukan tanah Suku Penggugat dan menjualnya kepada Tergugat dan sekarang Toko serba 35;
 - Sebelah timur berbatas dengan Suku Penggugat;
- SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 161 atas nama Abdul Malik dengan luas 60 m² diterbitkan tahun 2011;
- Untuk selanjutnya disebut objek perkara,
- Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan berkekuatan hukum;

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1357 K/Pdt/2024



3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk mengosongkan/meninggalkan objek sengketa;
Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas objek sengketa perkara yang dikuasainya yaitu yang di atasnya berdiri sebuah kios yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan ditempati oleh Penggugat II semenjak tahun 2013 sudah mempunyai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 161 atas nama Abdul Malik dengan luas 60 m² diterbitkan tahun 2011, untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa suatu beban apapun;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah mendatangkan kerugian sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), maka sepantasnyalah Para Tergugat Rekonvensi harus mengganti kerugian Para Penggugat Rekonvensi tersebut dengan rincian:
 - Materil Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Immateril Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti segala kerugian Para Penggugat Rekonvensi kerugian sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), maka sepantasnyalah Para Tergugat Rekonvensi harus mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut dengan rincian:
 - Materil Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Immateril Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar denda atau uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini dan dihitung mulai dari putusan ini dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1357 K/Pdt/2024



terlebih dahulu walupun terdapat upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr., tanggal 28 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Dalam pokok perkara.

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memberikan ijin dan menguasai obyek perkara sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 161 atas nama Abdul Malik dengan luas 60 m² yang diterbitkan tahun 2011, adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 161 atas nama Abdul Malik dengan luas 60 m² yang diterbitkan tahun 2011, atau yang disebut sebagai obyek perkara, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan berkekuatan hukum;

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1357 K/Pdt/2024



- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk mengosongkan/meninggalkan obyek perkara yang di atasnya berdiri sebuah kios yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 161 atas nama Abdul Malik dengan luas 60 m² yang diterbitkan tahun 2011, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa suatu beban apapun;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT PDG., tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/III/KAS/Perd/2023/PN Kbr. Perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1357 K/Pdt/2024



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Rabu, 15 Februari 2023 Nomor 26/PDT/PT.PDG dan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 27/PDT.G/2022/PN.Kbr., Senin, 28 November 2022;
3. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Konvensi dan menolak gugatan dari Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena obyek sengketa telah memiliki sertifikat dan pada petitum angka -5 gugatan Para Penggugat, yang memohonkan menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1357 K/Pdt/2024



sertipikat obyek perkara, maka dengan tidak ditariknya pihak kantor pertanahan sebagai pihak mengakibatkan gugatan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru harus diperbaiki sepanjang mengenai perbaikan mengenai amar rekonvensi menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUASLI RAJO INTAN dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUASLI RAJO INTAN**, 2. **IKHSAN IKWAN**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 26/PDT/2023/PT PDG, tanggal 15 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr., tanggal 28 November 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1357 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1357 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1357 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)